06 “A legislação veda a transferência de créditos”

Diante do CFO, do contador ou do assessor jurídico · não desvie, não minimize, não negue em bloco

A OBJEÇÃO, COMO ELA CHEGA

“A legislação é clara quanto à vedação à transferência de créditos.”

PASSO 1 · CONCEDA O QUE A OBJEÇÃO ACERTA — ANTES DE RESPONDER

“O senhor está certo, e é bom que tenha levantado.” **Existe vedação expressa**: o art. 74, §12, II, “a”, da Lei nº 9.430/1996 considera **não declarada** a compensação cujo crédito seja de terceiro. Quem nega esse ponto se coloca, na mesma frase, no balaio dos casos que estão sendo autuados.

E os efeitos são severos: não extingue o débito · não cabe manifestação de inconformidade (§13) · multa isolada de 50% (§17) · multa qualificada de 100% (art. 44, §1º, red. Lei nº 14.689/2023; STF, Tema 863) · representação fiscal para fins penais (art. 83 c/c Lei nº 8.137/1990). **É exatamente disso que tratam as autuações noticiadas — e não é o que fazemos.**

Passo 2 · Os quatro pontos em que a afirmação erra

ERRO 01

Confunde transferir com compensar

A lei não veda **transferir** crédito — veda **usar crédito alheio** dentro de um rito específico. A cessão de crédito é figura ordinária do direito civil, independe de anuência do devedor e produz efeito por simples notificação.

Código Civil, arts. 286 a 298 — em especial 286 e 290.

ERRO 02

Converte regra de procedimento em regra de sistema

O art. 74 disciplina crédito “relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou ressarcimento”. Nosso ativo é **direito creditório de natureza civil** contra a União, reconhecido em decisão transitada em julgado — não é indébito tributário e não se submete àquele rito.

Generalizar a regra do art. 74 como princípio do ordenamento é o salto lógico da objeção.

ERRO 03

Ignora a norma superior, posterior e específica

A Constituição diz com todas as letras: “é facultada ao credor a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios **ou adquiridos de terceiros**, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado”.

CF, art. 100, §11 — redação da EC nº 113/2021. Não há antinomia com a lei de 1996: são dois regimes distintos.

ERRO 04

Erra o marco temporal da titularidade

Ainda que se insistisse no art. 74: a vedação pressupõe crédito **alheio no momento do uso**. Aqui, a cessão civil e a habilitação ocorrem **antes** de qualquer compensação — quando a DCOMP é transmitida, o crédito já é próprio.

No modelo autuado, alguém usa crédito que não é seu. Aqui é o oposto — não uma variação.

PASSO 3 · FRASE DE FECHO — DECORE ESTA

“A pergunta não é *pode usar crédito de terceiro?*. É **qual crédito, em que momento e por qual porta**. Crédito tributário de terceiro, depois da confissão do débito, pela porta do art. 74 — vedado, e é isso que está sendo autuado. Direito creditório civil, com trânsito em julgado, cedido e habilitado em nome da empresa antes da compensação, com fundamento no art. 100, §11 da Constituição — é outra operação. O que muda não é a aparência: é a **natureza do ativo** e o **marco temporal da titularidade**. Se fizer sentido, encaminho a nota técnica com as âncoras normativas para o seu jurídico analisar antes de qualquer decisão.”

O QUE O ASSESSOR PODE SABER

- **ADIs 7.047 e 7.064 (STF):** excluíram do §11 a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. O uso perante a União **depende de regulamentação**.
- **A regulamentação existente** (Dec. 11.249/22 e Port. PGFN 10.826/22) alcança **dívida ativa**, não débito vincendo.
- **360 dias não homologa** (Lei 11.457/07, art. 24): é prazo para decidir, não deferimento tácito.

NESTE CARD, NUNCA

- Nunca dizer **“sem risco”** ou “total segurança jurídica” — é a promessa absoluta do discurso que estamos contrapondo.
- Nunca citar o **art. 74 como fundamento** da operação — ele entra só para mostrar o que a operação **não** é.
- Nunca afirmar que **“está tudo regulamentado”**.
- Nunca sustentar tese que não esteja neste card ou na NT-001.